

1004228-17.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: José Luiz de Jesus Vieira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... veículo quando do sinistro de furto, informado em 8/2/2022 (BO anexo), estava devidamente segurado, porém, em 16 de março de 2022, a Requerida recusa o pagamento do valor do veículo à autora, sob os argumentos abaixo descritos: 19. Perda de Direitos Além dos casos previstos em lei, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se (...) não se vislumbra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro nº 433 - 5º andar, 5º andar - Sala 501, Penha de França - CEP 03634-010, Fone: 2093-6612r6004, São Paulo-SP - E-mail: penha1cv@tjsp.jus.br

C O N C L U S ã O

Em 08 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha de França, Comarca de São Paulo. Osmar Gubiotti Fragazi, Oficial Maior.

SENTENÇA

Processo nº:

1004228-17.2022.8.26.0006 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Daisy Aparecida Brianez

Requerido:

Allianz Seguros S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira

Vistos.

DAISY APARECIDA BRIANEZ, ajuizou em 12/04/2022 "ação de cobrança de apólice de seguro de veículo" em face de ALLIANS SEGUROS S/A, alegando, em síntese, que "(...) a requerente adquiriu o veículo CHEVROLET ONIX Effect 1.4 SPE/4 Flex 4p, ano 2018, chassi 9BGKE48V0JG238920, placa FQX8825 - código Fipe 004460-1, veículo esse licenciado nesta localidade, conforme certificado de propriedade do veículo. Por precaução, a Requerente celebrou com a Requerida o seguro total, com emissão da apólice em 24/3/2021, sob número 517720213N310565180, com vigência até o dia 24/03/2022, conforme apólice anexa (...) A proposta, nos termos em que foram passados à Requerente, a qual originou a apólice, foi devidamente aceita pela Requerida sem nenhuma ressalva, dessa forma, o referido veículo quando do sinistro de furto, informado em 8/2/2022 (BO anexo), estava devidamente segurado, porém, em 16 de março de 2022, a Requerida recusa o pagamento do valor do veículo à autora, sob os argumentos abaixo descritos: 19. Perda de Direitos Além dos casos previstos em lei, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se (...) não se vislumbra nos documentos anexos, em especial da proposta de seguro, que tenha a autora omitido qualquer informação que levasse a seguradora à recusar o pagamento do sinistro, reiterando a informação de que a Seguradora Ré não deu nenhuma opção quando da proposta do seguro pelo corretor, de preenchimento de questionário, e todas as informações solicitadas foram passadas pela autora, tanto

é que a proposta foi devidamente aceita (...)"

Requer "a procedência da presente ação a fim de condenar a Requerida ao pagamento do valor previsto na Apólice contratada pela Requerente, ou seja, 100% da tabela FIPE, equivalente a R\$ 61.226,00 (...)"

Juntou documentos (fls.17/34).

Deferido à autora o benefício da assistência judiciária gratuita (fl.46).

O requerido apresentou contestação (fls.51/78), alegando, em síntese, que "(...) que a Renovação será realizada de acordo com as informações da apólice anterior, cabendo ao Segurado informar previamente eventuais alterações de risco ou qualquer alteração no perfil, o que não ocorreu na presente demanda, uma vez que aceitou os termos da nova proposta (...) o seguro foi contratado para finalidade pessoal, entretanto, na ocasião do furto o veículo era utilizado para finalidade comercial, cobertura distinta da contratada. Convém destacar, o CEP 08527-055 indicado como local de pernoite do veículo na contratação do seguro também diverge com o atual endereço da Autora, uma vez que indicou na inicial o CEP 08280-630, distinto do Contratado (...) a Indenização estipulada na apólice de seguro deve ser respeitada, porém, apenas quando o sinistro possui cobertura (...) não haverá cobertura quando o veículo for utilizado para fins comerciais, sendo que no caso dos autos a Ré apurou durante a regulação que o furto ocorreu enquanto o veículo segurado era utilizado pela Autora para prestação de serviço, conforme boletim de ocorrência (pag. 27/28), o que configura a utilização do veículo segurado para fins comerciais, divergindo do fim particular informado na contratação (...) a própria Autora afirma em sua inicial que o contrato foi renovado e que aceitou as condições da proposta encaminhada, entretanto, deixou de informar a alteração do risco, uma vez que contratou seguro com finalidade de uso particular, mas utilizava como comercial (...) resta evidenciada a inconsistência entre as informações fornecidas na primeira apólice para a apólice de renovação, o que impacta diretamente na avaliação de risco da apólice e consequentemente no prêmio a ser pago (...)"

Juntou documentos (fls.79/198).

Réplica (fls.202/211).

Instados a especificarem provas justificando a pertinência as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (fls.215/216).

É o relatório.

Decido.

Julgo o processo no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil/2015.

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente descrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório." (STJ, 4ª Turma, REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos Carneiro, julgado em 21.08.90, DJU 17.09.90, p. 9.514).

A existência de relação jurídica entre as partes é fato incontroverso, porque admitida pela requerida em sua contestação.

Há divergência acerca de ter havido descumprimento contratual por arte da autora a justificar a negativa de cobertura do sinistro.

Todavia, em que pesem as alegações da requerida estas não devem prosperar.

Anoto que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto que, conforme se extrai dos autos, a relação jurídica mantida entre as partes se enquadra nas figuras jurídicas definidas pelos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90. Todavia, a inversão do ônus da prova do art. 6º, inc. VIII do referido Codex, não se aplica automaticamente, cabendo ao julgador analisar, dentre outros pressupostos, a verossimilhança das alegações do consumidor.

A seguradora opõe resistência à indenização alegando que "o seguro foi contratado para finalidade pessoal, entretanto, na ocasião do furto o veículo era utilizado para finalidade comercial, cobertura distinta da contratada." porque no boletim de ocorrência foi declarado que havia produtos farmacêuticos dentro do veículo. No entanto, o fato de existir produtos farmacêuticos dentro do veículo não significa que há utilização comercial do veículo, pois tais itens pode estar dentro do carro de forma eventual e não com a habitualidade de uma atividade comercial, cuja prova deveria ser mais específica e não simplesmente presumida.

A alegação de que o atual CEP declarado pela autora na petição inicial em relação ao CEP declarado no momento da contratação do seguro do veículo também não tem o condão de obstar a indenização, pois não há impedimento de mudança de endereço após a contratação do seguro, não havendo a devida comprovação de que tal declaração tenha sido feita de forma falsa no momento da contratação do seguro.

Logo, tais circunstâncias que não são suficientes para se presumir má-fé da autora, ou qualquer espécie de fraude contra a seguradora.

Desta feita, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a "ação de cobrança de apólice de seguro de veículo" ajuizada por DAISY APARECIDA BRIANEZ em face de ALLIANS SEGUROS S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO a requerida a pagar a autora a quantia de R\$ 61.226,00 na época do sinistro, referente à emissão da apólice sob número 517720213N310565180, devidamente atualizada pela Tabela do Tribunal de Justiça e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo 397 e artigo 406 do Código Civil, que remete ao artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

No mais, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

P.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.